

Retributiereglement openbare markten en kermissen

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2025

I Artikel 1: Grondslag retributie en geldigheidstermijn

Met ingang van 1 januari 2026 en voor een periode eindigend op 31 december 2031 wordt een retributie geheven op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse openbare markt, evenals op feest-, avond- en jaarmarkten in de gemeente en op het plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein, dit zowel tijdens de jaarlijkse kermis als daarbuiten.

I Artikel 2: Definities openbare markten

Wordt verstaan onder de volgende begrippen:

- **De abbonementhouder of vaste markthandelaar**
Markthandelaar die toelating heeft van de gemeente om op de openbare markt een vaste standplaats in te nemen op de marktdag en tussen de markturen. Hij/zij heeft een abonnement op een standplaats.
- **Losse markthandelaar**
Markthandelaar die op eigen risico komt en de mogelijkheid heeft om na de bolling een (losse) standplaats in te nemen voor de duur van de markt (die dag).
- **Halfjaarlijks**
De periode van 1 januari tot en met 30 juni of de periode van 1 juli tot en met 31 december.

I Artikel 3: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd voor de openbare markten door abbonementhouders of vaste markthandelaars, de losse markthandelaars en liedjeszangers of muzikanten bij openbare markten en voor de kermissen door de standplaatshouder die zich op de plaats van de kermis bevindt tijdens de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde kermisperiode.

I Artikel 4: Retributietarief en berekeningswijze

I Artikel 4.1: Openbare markten

De retributie wordt berekend per onverdeelbare kavel van 3 meter gevellengte op maximum 2,5 meter diepte.

Het tarief voor de abbonementhouder of vaste markthandelaar is:

- Per marktdag: 6,00 euro
- Halfjaarlijks: 78,00 euro

Het tarief voor de losse markthandelaar en voor liedjeszangers of muzikanten is:

- Per marktdag: 9,00 euro

Voor de abbonementhouder, vast of losse markthandelaar is de retributie inclusief het gebruik van de verdeelkast elektriciteit op het openbaar domein.

I Artikel 4.2: Kermissen

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld aan de hand van het aantal vierkante meters waarvoor de attractie het openbaar domein inneemt.

Het tarief bedraagt 1,50 euro per vierkante meter, met een minimumbedrag van 35,00 euro en een maximumbedrag van 500,00 euro per kermisattractie per kermis.

De opmeting van de ingenomen oppervlakte wordt uitgevoerd door de aangestelde van gemeente Schoten.

I Artikel 5: Vrijstellingen

De retributie is niet verschuldigd door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

I Artikel 6: Betalingswijze

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer van gemeente Schoten.

Voor de kermissen is de retributie eisbaar van zodra de plaats van de kermisattractie op het openbaar domein wordt ingenomen.

Bij gebrek aan betaling zal het verschuldigde bedrag worden ingevorderd op basis van artikel 177 van het Decreet voor het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 dat in de mogelijkheid voorziet om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de inning van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan gemeente Schoten zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

I Artikel 7: Terugbetalingen openbare markten

Wanneer een markthandelaar ingevolge een inbreuk op één der wettelijke of reglementaire bepalingen van de markt verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of wanneer hij/zij zonder geldige reden afwezig blijft, zal de retributie in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk, terugbetaald worden.

Indien een markthandelaar om reden van overmacht, onafhankelijk van zijn/haar wil, niet heeft kunnen deelnemen aan de wekelijkse markt, wordt, in verhouding tot de nog te lopen weken, de retributie terugbetaald.

Een afwezigheid van één beurt geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling.

I Artikel 8: Controle

De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om elke vaststelling in verband met dit reglement uit te voeren. Betrokkenen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten uitvoeren en eventueel te vergemakkelijken.

I Artikel 9: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

De toezichthoudende overheid zal op de hoogte gebracht worden van de bekendmaking van het reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.